

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3476/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นาย พิณ อินทสระ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66 วรรคสอง

จำเลยที่3ไม่ยินยอมส่งมอบเฮโรอีนของกลางให้ร้อยตำรวจเอกส. จนกว่าสามารถเบิกเงินตามตัวแลกเงินของร้อยตำรวจเอกส. ที่ธนาคารก่อนและร้องตำรวจเอกส. ก็ยินยอมไปเบิกเงินที่ธนาคารด้วยกันเท่ากับเป็นการซื้อขายโดยมีเงื่อนไขการซื้อเฮโรอีนยังไม่สำเร็จบริบูรณ์เมื่อจำเลยทั้งสามถูกจับเสียก่อนมีการส่งมอบเฮโรอีนของกลางการกระทำของจำเลยที่3ในส่วนนี้จึงเป็นความผิดเพียงฐานพยายามจำหน่ายเฮโรอีนของกลางเท่านั้นการที่จำเลยที่3ครอบครองเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเฮโรอีนโดยจำเลยที่1และที่2รู้เห็นมาตั้งแต่ต้นและร่วมกันกระทำ ความผิดกับจำเลยที่3โดยแบ่งหน้าที่กันทำจำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเฮโรอีน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 67 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 3 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเฉพาะ
จำเลยที่ 3 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83, 90 จำคุกคนละตลอดชีวิต ของกลางริบ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสามพร้อมด้วย
เฮโรइनของกลางซึ่งมีปริมาณเฮโรइनไฮโดรคลอไรด์หนัก 0.616 กิโลกรัม คดีมี
ปัญหาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ตามพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1
เป็นผู้เจรจาซื้อขายเฮโรइनกับร้อยตำรวจเอกสัจจาแล้วทำสัญญาให้จำเลยที่ 2 เปิด
ประตูห้องหมายเลข 832 ในโรงแรมยะลารามาให้ร้อยตำรวจเอกสัจจาเข้าไปตกลง
ซื้อขายเฮโรइनกับจำเลยที่ 3 ในห้องของโรงแรม เมื่อจำเลยที่ 3 นำเฮโรइनของกลาง
ให้ร้อยตำรวจเอกสัจจาดูและตรวจความถูกต้องจนร้อยตำรวจเอกสัจจาตกลงซื้อ
เฮโรइन โดยจะนำจำเลยทั้งสามไปเบิกเงินตามตัวแลกเงินที่ธนาคารและให้จำเลยที่
1 นำเฮโรइनของกลางไปด้วยนั้นต่างก็กระทำกันต่อหน้าโดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 รู้เห็น
ด้วย ทันใดที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถูกจับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ทราบ
ว่าจำเลยที่ 3 มีเฮโรइनไว้ในครอบครอง และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยที่
3 ไม่ยินยอมส่งมอบเฮโรइनของกลางให้ร้อยตำรวจเอกสัจจาจนกว่าสามารถเบิกเงิน

ตามตัวแลกเงินของร้อยตำรวจเอกสัจจาที่ธนาคารก่อนและร้อยตำรวจเอกสัจจาก็ยินยอมไปเบิกเงินที่ธนาคารด้วยกันเท่ากับเป็นการซื้อขายโดยมีเงื่อนไขการซื้อขายเฮโรอีนยังไม่สำเร็จบริบูรณ์เมื่อจำเลยทั้งสามถูกจับเสียก่อนมีการส่งมอบเฮโรอีนของกลางการกระทำของจำเลยที่ 3 ในส่วนนี้จึงเป็นความผิดเพียงฐานพยายามจำหน่ายเฮโรอีนของกลางเท่านั้น การที่จำเลยที่ 3 ครอบครองเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเฮโรอีนโดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 รู้เห็นมาตั้งแต่ต้น และร่วมกันกระทำความผิดกับจำเลยที่ 3 โดยแบ่งหน้าที่กันทำ จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเฮโรอีน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคสองประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 80 การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(อากาศ บำรุงชีพ-มรินทร์ สุรดิษฐ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
